

1503265-43.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Anderson Pestana de Abreu

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

De início, não há que se falar no perdão judicial pleiteado pela defesa. O STJ definiu que o Magistrado pode conceder o perdão judicial no crime de tráfico de drogas desde que preenchidos os requisitos do artigo 13 da Lei 9.807/99. (AgRg nos EDcl no RESp 1873472/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503265-43.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503265-43.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2320815/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 15379770 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 1866/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 2320815 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 1866/20/025 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anderson Pestana de Abreu

Vistos.

LUCAS SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 27 de Dezembro de 2020, nesta urbe, o réu trazia consigo, para fins de tráfico 27 (vinte e sete) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando por volta de 58g e 03 (três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fls. 87/88).

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 113).

Houve a instrução do feito e as alegações finais foram apresentadas em audiência, oportunidade na qual o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia ao passo em que a defesa do réu requereu o perdão judicial. É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

De início, não há que se falar no perdão judicial pleiteado pela defesa. O STJ definiu que o Magistrado pode conceder o perdão judicial no crime de tráfico de drogas desde que preenchidos os requisitos do artigo 13 da Lei 9.807/99. (AgRg nos EDcl no REsp 1873472/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Uma das condições, segundo o referido artigo, trata-se da primariedade do réu. Assim, tendo em vista que se trata de reincidente específico, não há que se falar em concessão do perdão judicial, razão pela qual passo a analisar o mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13e laudo definitivo de exame toxicológico de fls. 74/76.

Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico supracitado, está comprovado que as substâncias apreendidas com a acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida, em Juízo, a testemunha Anderson Ferreira disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento pelo bairro Vida Nova. Quando entraram na rua principal avistaram um rapaz que aparentou nervosismo e saiu do local, sempre olhando para trás. Afirmou que o local é conhecido pela traficância e então decidiram abordar o indivíduo. Afirmou que ao se aproximarem do indivíduo este tirou algo do bolso e jogou uma sacola dentro de uma casa. Afirmou que, com o indivíduo, foram localizadas (3) três porções de maconha e na sacola por ele arremessada localizaram mais (27) vinte e sete pinos de cocaína. Afirmou que o réu confessou a prática da traficância, pois tinha uma filha pequena e estava passando por necessidades. Questionado pela Promotora, afirmou que o réu é conhecido do meio policial pelo tráfico de entorpecentes.

A testemunha Gustavo André Fadini, guarda municipal, corroborou a versão apresentada pelo seu colega. Afirmou que estava em patrulhamento e que avistaram um indivíduo que aparentava certo nervosismo e que mudou de direção para sair do local de maneira repentina. Ao ser abordado, ele arremessou um objeto dentro de uma casa por cima de um muro. Pediram autorização para a moradora e, após a autorização, localizaram cocaína dentro de uma sacola, razão pela qual deu voz de prisão, levando-o à delegacia.

Quando do seu interrogatório, o réu afirmou que tem uma filha pequena e que estava desempregado. Disse que a filha sequer tinha leite pra tomar, então decidiu fazer isso. Disse que assim que chegou ao "ponto" foi abordado pelos policiais e levado pra delegacia.

Diante da prova oral produzida, tenho que confissão do réu encontra respaldo nos demais elementos existentes nos autos, tais como na apreensão material da droga e nos próprios depoimentos dos policiais que realizaram a prisão.

No mais, a condenação é medida de rigor, pois, ainda que o réu não tenha sido flagrado vendendo o entorpecente, cumpre ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - sendo necessário a prática de apenas uma dessas condutas para consumar o delito em tela.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se

adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo de rigor a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, a pena deve ser mantida em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena verifico que há, de modo concomitante, atenuante e agravante, quais sejam, a confissão do acusado e a reincidência específica (fls. 37/39), as quais ficam respectivamente compensadas, mantendo-se os mesmos 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa..

Na terceira fase, nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, c/c art. 33, § 3º, do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, e em vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tenho que o único regime compatível e que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso é o FECHADO.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP).

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu LUCAS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

CONDENO o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual 11.608/03.

Tendo em vista que ao réu foi deferida a liberdade provisória independente de fiança (fls. 87/88), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);
- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);
- 4) lance-se o nome da condenada no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;
- 6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.R.I.C.

Paulínia, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA